中山市东区街道天奕国际商务中心17层22-26卡“10·8”高处坠落一般生产事故调查报告

信息来源：中山市人民政府东区办事处　发布日期：2024-02-23　分享：

2023年10月8日晚，在东区街道天奕国际商务中心17层22-26卡发生一起高处坠落生产安全事故，导致一人受伤。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，东区街道办事处牵头组织成立了由街道应急管理局、街道城建局、东区公安分局、街道综治办、街道总工会等有关部门组成的中山市东区街道天奕国际商务中心17层22-26卡“10·8”高处坠落一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关调查工作。

经调查认定，中山市东区街道天奕国际商务中心17层22-26卡“10·8”高处坠落事故造成1人受重伤，是因工程施工人员安全意识不足，未佩戴安全绳和未正确佩戴安全帽违规作业造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则，通过场勘查、调阅资料、人员询问、调查取证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议和整改措施。现将事故有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生相关工程概况

工程名称：蜜格丝美容服务（中山）有限公司室内装饰装修工程

施工地点：中山市东区街道天奕国际商务中心17层22-26卡

室内装饰装修工程发包方：蜜格丝美容服务（中山）有限公司

室内装饰装修工程总包负责人：谭某平

墙体拆除工程承揽人：欧某球

工程简介：蜜格丝美容服务（中山）有限公司委托谭某平对天奕国际商务中心17层22-26卡进行室内装饰装修施工。为取得进场施工的资质，谭某平通过淘宝网店铺“莱奥施工资质盖章设计盖章”，联系上一名男子（微信号：QHOPE****，手机：1382607****），花费1080元从该名男子处取得盖有“广东图同建筑工程有限公司”公章的装修合同及其相关资质材料，谭某平将上述装修合同提供给蜜格丝美容服务（中山）有限公司盖章后在天奕商务中心物管处备案。后经广东图同建筑工程有限公司证实，广东图同建筑工程有限公司从未在淘宝网上售卖资质挂靠服务，亦未授权委托谭某平与蜜格丝美容服务（中山）有限公司签订装修协议，谭某平所持有的广东图同建筑工程有限公司的委托书、工程承包合同书及相关资质资料等均是通过非法手段获得的假文件，相关文件上的公章均为假公章。

由谭某平承接的天奕国际商务中心17层22-26卡的室内装饰装修工程包括：墙体拆除、天花装修、地板装修、水电、木工等，工期为2023年9月1日至2023年12月1日，合同总工程款为244730元。谭某平于2023年10月8日通过鱼泡网APP发布工程发包信息，以2200元的价格将上述室内装饰装修工程中的墙体拆除工程发包给欧某球，拆除墙体所需的工具和劳动防护用品由欧某球自带。

（二）事故相关人员基本信息

1.案涉室内装饰装修总包负责人信息

谭某平，男，汉族，39岁，1984年*月*日出生，身份证住址：湖南省常宁市****，身份证号码：4304821984********，常住住址：广州市南沙区****，手机号码：1363240****，现为散工。

2.案涉墙体拆除工程承揽人信息

欧某球，男，汉族，47岁，1976年*月*日出生，身份证住址：江西省吉安市****，身份证号码：3624301976********，现为散工。

3.案涉室内装饰装修工程发包方信息

蜜格丝美容服务（中山）有限公司，成立日期：2023年8月10日，统一社会信用代码：91442000MACT72A29K，住所：中山市东区中山六路1号天奕国际商务中心第17层23卡（1723），24卡（1724），25卡（1725），26卡（1726），法定代表人：宋蓉，经营范围：许可项目：生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：居民日常生活服务；企业总部管理；办公服务；商业综合体管理服务；市场调查（不含涉外调查）；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品批发；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.物管公司信息

中山市尚好物业管理有限公司，成立日期：2007年3月21日，统一社会信用代码：91442000799348568D，住所：中山市沙溪镇龙瑞村中山市金雅乐实业发展有限公司大楼，法定代表人：邓贤俊，经营范围：物业管理、商业用房出租、房地产咨询、车辆停放服务、家政服务、承接室内装修工程、公共场所经营（小区游泳池管理服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.伤者基本信息

欧某球，男，47岁，汉族，1976年*月*日出生，身份证住址：江西省吉安市****，身份证号码：3624301976********，现为散工。

二、事故发生的经过

2023年10月8日19时左右，欧某球与工友王某华、王某学、高某河到达天奕国际商务中心17层22-26卡室内装饰装修工地现场开展墙体拆除作业，欧某球爬上高4米左右的脚手架拆除室内通风管的墙体，当晚20时20分左右，欧某球被脱落的L型墙体砸中摔下受伤。

三、人员伤亡及处置情况

（一）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受重伤，该起事故直接经济损失约18万元。

（二）司法鉴定及善后情况

伤者欧某球入院后经中山市人民医院检查诊断为：1、创伤性蛛网膜下腔出血，2、颅骨骨折，3、右侧气胸，4、右肺挫伤，5、全身多处皮肤挫裂伤，6、双侧尺桡骨骨折，7、右手第2掌骨骨折。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499 - 1995）表14第9.5项“颅骨骨折”对应的损失工作日150天，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）伤害程度分类，重伤指表定损失工作日等于或超过105日的失能伤害，应认定该事故为一起重伤事故。

截至事故调查报告提交之日，室内装饰装修工程总包负责人谭某平已支付伤者医疗费10万元，室内装饰装修工程发包方蜜格丝美容服务（中山）有限公司法定代表人宋蓉已支付伤者医疗费2万元。目前伤者欧某球已自行出院回家休养。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

伤者欧某球安全生产意识淡薄，开展墙体拆除工程时没有按照施工安全相关要求及标准进行作业，在未佩戴安全绳、未正确佩戴安全帽的情况下擅自爬上4米高的脚手架上施工，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.室内装饰装修总承包人谭某平没有施工资质，未对墙体拆除工程承揽人进行技术交底，未到工程现场进行现场监护，未能及时发现、制止和纠正欧某球的违规行为，未及时发现并消除事故隐患。

2.蜜格丝美容服务有限公司将装修工程发包给没有施工资质的谭某平。

3.中山市尚好物业管理有限公司对室内装修施工监管存在漏洞，未能及时发现欧某球的违规施工行为，未及时发现并消除安全隐患。

五、行业主管部门履职情况

2023年以来，东区街道城建局按照市住建局要求，根据东区街道的施工项目安全生产情况，制定了安全检查计划并聘请第三方技术服务单位组成专项检查组对辖区范围内在建工地开展安全大检查，街道党工委、办事处主要负责人及分管领导多次统筹参加辖区安全生产工作督导检查。东区街道多次召开安全生产工作会议和开展安全隐患排查治理行动，进一步提高东区街道房屋市政工程责任主体安全生产意识，加强房屋市政工程安全生产管理工作，坚决克服麻痹思想和侥幸思维，把安全生产抓实抓细抓具体，坚决防止各类生产安全事故发生。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经调查认定，室内装饰装修总承包人谭某平没有施工资质承接工程、未对墙体拆除工程承揽人欧某球进行技术交底、未到工程现场进行监护，墙体拆除工程承揽人欧某球未佩戴安全绳、未正确佩戴安全帽的情况下擅自爬上4米高的脚手架上施工，导致事故发生，对事故的发生负有责任。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山市东区街道天奕国际商务中心17层22-26卡“10·8”高处坠落一般生产安全事故的事故单位和有关责任人作出如下处理：

（一）根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）的规定，“造成1人至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”，建议不对谭某平、欧某球给予事故罚款处罚。

（二）针对室内装饰装修总承包人谭某平没有施工资质，未对承揽人欧某球进行技术交底，未到工程现场进行现场监护的违规行为，建议由东区街道城市建设和管理局作出处理。

（三）针对墙体拆除工程承揽人欧某球在未佩戴安全绳、未正确佩戴安全帽的情况下擅自爬上4米高的脚手架开展墙体拆除作业的违规施工行为，建议由东区街道城市建设和管理局作出处理。

（四）针对淘宝网店铺“莱奥施工资质盖章设计盖章”（微信号：QHOPE****，手机：1382607****）冒用广东图同建筑工程有限公司的名义提供装修合同及相关资质材料的违法违规行为，建议由东区公安分局做出处理。

（五）针对蜜格丝美容服务有限公司将装修工程发包给没有施工资质的谭某平的违规行为，建议由东区街道城市建设和管理局作出处理。

（六）针对中山市尚好物业管理有限公司对室内装修监管不力，准入标准及要求存在漏洞，建议由东区街道城市建设和管理局作出处理。

七、事故整改和防范措施

（一）谭某平承接室内装饰装修工程的装饰装修，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，作为室内装饰装修工程总包方，深刻汲取事故教训，加强施工现场管理，落实安全生产主体责任。

（二）欧某球作为承揽室内装修工程人应认真汲取事故教训，提高安全意识，加强现场安全管理，做好个人防护措施；督促、检查安全生产落实情况，及时消除生产安全事故隐患，防范类似事故发生。

（三）中山市东区街道城市建设和管理局要进一步压实室内装饰装修工程主体安全生产职责，针对性开展宣传教育，增强作业人员安全意识及危险因素识别能力；要深入开展室内装饰装修工程专项整治工作，进一步加强建设施工安全生产管理，加强建设工程高处作业的安全管理，完善安全生产监管体系，严厉查处各类违规施工行为，减少生产安全事故的发生。

中山市东区街道天奕国际商务中心17层22-26卡“10·8”

一般生产安全事故调查组

2024年1月8日

打印 关闭